



PARTNERS *of the* AMERICAS
Connect • Serve • Change Lives



PARTNERS *of the* AMERICAS
Connect • Serve • Change Lives

Política del artículo 889

A partir del 1 de diciembre de 2023

Promulgado

John McPhail

Presidente y

Consejero

Delegado

Índice

1. Objetivo	3
2. Definiciones	3
3. Política	4
3.1 Excepciones al artículo 889	5
4. Sección 889 Requisitos de flujo descendente	5
4.1 Requisitos de fluidez - Contratos federales	5
4.2 Requisitos de flujo descendente - Acuerdos de cooperación y subvenciones federales	6
5. Inventario y auditorías	6
5.1 Auditorías de equipos o servicios de telecomunicaciones cubiertos	6
6. Adquisición y selección de equipos o servicios de telecomunicaciones	6
6.1 Obligaciones contractuales	7
7. Notificación de infracciones	7
8. Actualizaciones políticas	7



1. Objetivo

El objetivo de esta política es proporcionar orientación para cumplir con la [Sección 889 de la Ley de Autorización de Defensa Nacional \(NDAA\)](#). Esta política se aplica a todas las ayudas y adquisiciones con fondos del Gobierno de los Estados Unidos. [La cláusula FAR 4.2102\(a\)\(2\)](#) se aplica a todos los contratos federales, y [2 CFR 200.471](#) y [2 CFR 200.216](#) se aplica a todas las subvenciones y acuerdos de cooperación, emitidos a partir del 13 de agosto de 2020.

Esta política establece el compromiso de Compañeros de las Américas Inc. (Compañeros) de asegurar que ningún equipo o servicio de telecomunicaciones o video vigilancia proveniente de compañías chinas prohibidas, como se especifica en la Sección 889, sea utilizado dentro de las operaciones de Compañeros. El cumplimiento de esta regulación es esencial para mantener la integridad de nuestro trabajo y en línea con nuestra responsabilidad como receptores de fondos del Gobierno de los Estados Unidos.

2. Definiciones

1. **Backhaul** - se refiere a los enlaces intermedios entre la red central, o red troncal, y las pequeñas subredes en el borde de la red (por ejemplo, conectar teléfonos móviles/torres a la red telefónica central). El backhaul puede ser inalámbrico (por ejemplo, microondas) o cableado (por ejemplo, fibra óptica, cable coaxial, Ethernet).
2. **País extranjero cubierto:** la República Popular China.
3. **Equipos o servicios de telecomunicaciones cubiertos** - tal y como se definen en [Pub. L. 115-232, Sección 889](#), significa cualquiera de los siguientes:
 - i. Equipos de telecomunicaciones fabricados por Huawei Technologies Company o ZTE Corporation (o cualquier filial o afiliada de dichas entidades).
 - ii. Para fines de seguridad pública, seguridad de instalaciones gubernamentales, vigilancia de la seguridad física de infraestructuras críticas y otros fines de seguridad nacional, equipos de videovigilancia y telecomunicaciones producidos por Hytera Communications Corporation, Hangzhou Hikvision Digital Technology Company o Dahua Technology Company (o cualquier filial o afiliada de dichas entidades).
 - iii. Servicios de telecomunicaciones o de videovigilancia prestados por dichas entidades o que utilicen dichos equipos.
 - iv. Equipos o servicios de telecomunicaciones o de videovigilancia producidos o suministrados por una entidad que el Secretario de Defensa, en consulta con el Director de la Inteligencia Nacional o el Director de la Oficina Federal de Investigación, considere razonablemente que es una entidad que pertenece o está controlada por el gobierno de un país extranjero cubierto, o que está relacionada



de otro modo con dicho gobierno.

2. **Acuerdos de interconexión:** los acuerdos que rigen la conexión física de dos o más redes para permitir el uso de la red de otra red para transferir tráfico cuando sea necesario.

se suministra en última instancia (por ejemplo, la conexión de un cliente del proveedor de telefonía A con un cliente de la compañía telefónica B) o el intercambio de datos y otros recursos de información.

3. **Investigación razonable** - una investigación diseñada para descubrir cualquier información en posesión de la entidad sobre la identidad del productor o proveedor de equipos o servicios de telecomunicaciones cubiertos utilizados por la entidad que excluye la necesidad de incluir una auditoría interna o de terceros.
4. **Itinerancia:** servicios de comunicaciones celulares (por ejemplo, voz, vídeo, datos) recibidos de una red visitada cuando no se puede conectar a las instalaciones de la red de origen, ya sea porque la cobertura de la señal es demasiado débil o porque el tráfico es demasiado elevado.
5. **Componente sustancial o esencial:** cualquier componente necesario para el correcto funcionamiento o rendimiento de un equipo, sistema o servicio.

3. Política

La sección 889(a)(1)(B), prohíbe al Gobierno contratar con cualquier entidad que utilice cualquier equipo, sistema o servicio que utilice equipos o servicios de telecomunicaciones cubiertos como componente sustancial o esencial de cualquier sistema, o como tecnología crítica como parte de cualquier sistema, a partir del 13 de agosto de 2020, a menos que se aplique una excepción o se haya concedido una exención.

La prohibición se aplica al uso por parte de Partners de equipos o servicios cubiertos en sus operaciones en todo el mundo. Si Partners utiliza cualquiera de los equipos o servicios prohibidos a cualquier nivel en sus operaciones en todo el mundo, no podrá optar a una subvención del SGA sin una exención.

Se prohíbe a los receptores y subreceptores utilizar los fondos de la subvención, incluidos los costes directos e indirectos, los ingresos del programa y cualquier participación en los costes, para equipos o servicios de telecomunicaciones cubiertos para:

1. Adquirir u obtener, prorrogar o renovar un contrato para adquirir u obtener;
2. Celebrar un contrato (prorrogar o renovar un contrato de adquisición; o
3. Obtener los equipos, servicios o sistemas.

Al igual que ocurre con otros costes no subvencionables, los equipos de telecomunicaciones cubiertos y los servicios de videovigilancia no pueden imputarse ni directa ni indirectamente en el marco de la adjudicación. Si un beneficiario utiliza equipos de telecomunicaciones cubiertos y servicios de videovigilancia y considera que esos costes son costes indirectos, el beneficiario es



responsable de revisar su acuerdo de tarifas de costes indirectos y asegurarse de que estos costes no admisibles se eliminan del importe base imputable a su(s) concesión(es) federal(es).

3.1 Excepciones al artículo 889

El artículo 889 prohíbe muy claramente la adquisición o utilización de equipos y servicios de telecomunicaciones prohibidos, aunque en algunos casos se puede conceder una dispensa, pero sólo hay dos excepciones.

1. La primera excepción permite a las administraciones públicas contratar servicios que dependan de equipos prohibidos o cubiertos por razones específicas. Las razones incluyen "backhaul", "acuerdos de interconexión" e "itinerancia". Estas prácticas son las que menos dependen de los equipos cubiertos. Por ejemplo, el backhaul se considera "enlaces intermedios entre la red central, o red troncal, y las pequeñas subredes en el borde de la red".
2. La segunda excepción establece que los equipos cubiertos están permitidos si, tras su revisión, "no pueden enrutar el tráfico de datos de usuario, redirigir el tráfico de datos de usuario o permitir la visibilidad de cualquier dato o paquete de usuario que dicho equipo transmita o maneje de otro modo".

Cualquier aprobación excepcional debe documentarse y presentarse al donante para su aprobación previa; de lo contrario, será rechazada.

4. Requisitos de la Sección 889

El artículo 889 afecta tanto a los subreceptores (acuerdos de cooperación y subvenciones federales) como a los subcontratistas (contratos federales). La sección siguiente muestra cómo afectan los requisitos de flujo a los receptores de segundo nivel.

4.1 Requisitos de fluidez - Contratos federales

En el caso de los contratos federales, el artículo 889 de la NDAA se aplica a los contratos principales. El FAR exige que la prohibición establecida en el artículo 889(a)(1)(A) continúe aplicándose a todos los subcontratistas; sin embargo, el artículo 889(a)(1)(B) no se aplicará porque el contratista principal es la única "entidad" con la que el organismo "celebra un contrato", y un organismo no "celebra un contrato" directamente con ningún subcontratista, en ningún nivel.

Los subcontratistas deben tratar las cuestiones de cumplimiento con el contratista principal. El contratista principal es responsable de presentar la declaración de conformidad sobre la Sección 889 a la Agencia Federal, que exige que el contratista principal verifique el uso de suministros/servicios prohibidos en sus cadenas de suministro en todo el mundo.

La representación FAR 52.204-24 no se extiende a los subcontratistas. No obstante, la representación del contratista principal incluye el examen de las relaciones con cualquier subcontratista o proveedor para el que el contratista principal tenga un contrato federal y utilice al proveedor o al

los equipos o servicios de "telecomunicaciones cubiertas" del subcontratista como componente sustancial o esencial de cualquier sistema. Una investigación razonable es una investigación diseñada para descubrir cualquier información en posesión de la entidad principalmente documentación u otros registros sobre la identidad del productor o proveedor de equipos o servicios de telecomunicaciones cubiertos utilizados por la entidad. No es necesario que una investigación razonable incluya una auditoría interna o de terceros.

4.2 Requisitos de flujo descendente - Acuerdos de cooperación y subvenciones federales

Los requisitos de [2 CFR 200.471](#) y [2 CFR 200.216](#) se extienden a todos los subreceptores. En el caso de USAID, las siguientes cláusulas deben incluirse en cualquier subvención:

- Organizaciones de EE.UU., la disposición estándar [M1. Aplicabilidad de 2 CFR 200 y 2 CFR 700](#) establece que las disposiciones de 2 CFR 200 se aplican a los receptores y subreceptores.
- Para las organizaciones no estadounidenses, la disposición estándar [M29. Prohibición de determinados servicios o equipos de telecomunicación y videovigilancia](#) exige que la disposición se incluya en las subcontrataciones.

5. Inventario y auditorías

Anualmente, de acuerdo con [la Política de Gestión de Inventario de Partners](#), se realizará un inventario exhaustivo. A partir de esta lista, cada Director de Unidad o Programa/Jefe de Parte deberá revisar todos los equipos y servicios de telecomunicaciones y videovigilancia utilizados.

5.1 Auditorías de equipos o servicios de telecomunicaciones cubiertos

Para todos los artículos incluidos en la categoría de "equipos o servicios de telecomunicaciones cubiertos", el Director de Unidad o de Programa/Jefe de Parte debe evaluar dichos equipos o servicios y determinar si proceden de empresas prohibidas enumeradas en la Sección 889. Si no proceden de empresas prohibidas, deben firmar el Certificado anual de equipos o servicios de telecomunicaciones cubiertos. Si no proceden de empresas prohibidas, deberán firmar la [Certificación](#) anual [de equipos o servicios de telecomunicaciones cubiertos](#). Si se descubre que algunos artículos proceden de empresas prohibidas, el Director de Unidad o de Programa/Jefe de Parte deberá informar de la infracción de acuerdo con la [Sección 7](#).

6. Adquisición y verificación de equipos o servicios de telecomunicaciones

Las unidades o programas que tengan previsto adquirir equipos o servicios de telecomunicaciones deberán cumplir las normas de la Sección 889. El Director o Jefe de Unidad o de Programa deberá investigar al proveedor para asegurarse de que no suministra equipos o servicios prohibidos. En caso de duda, deberá ponerse en contacto con el Equipo de Cumplimiento para que le ayude en el proceso de investigación antes de la compra.

6.1 Obligaciones contractuales

Todas las plantillas de contratos/acuerdos estándar del SGA de los socios incluirán cláusulas específicas que prohíban explícitamente el uso de equipos o servicios cubiertos y exijan su cumplimiento por parte del proveedor.

7. Notificación de infracciones

Si se detecta alguna infracción de esta política, ya sea a través de una auditoría del inventario anual, del proceso de investigación o por otros medios, deberá ponerse en contacto con el Equipo de Cumplimiento en compliance@partners.net. El Equipo de Cumplimiento trabajará con el Equipo de Programa o Unidad para analizar la situación y determinar el mejor curso de acción para resolver el problema de incumplimiento.

8. Actualizaciones políticas

Se realizarán revisiones y actualizaciones periódicas de la política para adaptarla a cualquier cambio en la normativa de la Sección 889 o a la identificación de nuevas empresas prohibidas.